



PUTUSAN
Nomor 6886/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9081/PJ/2024, tanggal 29 Oktober 2024;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Ambar Kurniawan, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 November 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT STERLING PRODUCTS INDONESIA, beralamat di Pondok Indah Office Tower 5 Lantai 12, Jalan Iskandar Muda RT 004 RW 003, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003089.16/2023/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6886/B/PK/Pjk/2025



Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00045/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2019, Nomor 00619/207/19/052/21 tanggal 17 Desember 2021 dan memutuskan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	-
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	57.767.548.014
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	-
	Jumlah seluruh penyerahan	57.767.548.014
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	5.776.754.797
3	Dikurangi dengan:	
	a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.285.507.634
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	c. Lain - Lain	-
	Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	9.285.507.634
4	Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	(3.508.752.837)
5	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	3.508.752.837
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah	3.508.752.837
6	PPN yang kurang dibayar	-
7	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13(2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13(2a) KUP	-
8	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003089.16/2023/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00045/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00619/207/19/052/21 tanggal 17 Desember 2021 Masa Pajak Februari 2019 atas nama PT Sterling Products Indonesia, NPWP 01.001.758.0-052.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 12, Jalan Iskandar Muda RT 004 RW 003, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN

Ekspor	Rp.	0
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	57.767.548.014
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp.	0
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp.	0
Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	Rp.	0
Jumlah	Rp.	57.767.548.014
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp.	0
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp.	57.767.548.014
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp.	5.776.754.797
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.	9.285.507.634
STP (pokok kurang bayar)	Rp.	0
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp.	0
Lain-lain	Rp.	0
Jumlah	Rp.	9.285.507.634
SKPPKP	Rp.	0
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	9.285.507.634
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp.	(3.508.752.837)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp.	3.508.752.837
PPN yang (lebih) /kurang dibayar	Rp.	0

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6886/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3)	Rp.	0
Jumlah PPN yang (lebih dibayar)/masih harus dibayar	Rp.	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 November 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003089.16/2023/PP/M.XVIA Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 untuk seluruhnya yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003089.16/2023/PP/M.XVIA Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024, karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6886/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00045/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00619/207/19/052/21 tanggal 17 Desember 2021 Masa Pajak Februari 2019 atas nama PT Sterling Products Indonesia, NPWP 01.001.758.0-052.000, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00619/207/19/052/21 tanggal 17 Desember 2021 Masa Pajak Februari 2019 atas nama PT Sterling Products Indonesia, NPWP 01.001.758.0-052.000, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sedangkan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6886/B/PK/Pjk/2025



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, dalam rangka menegakan hukum dan memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum yang merupakan suatu bentuk *corrective justice* atas putusan badan peradilan (pajak) yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan atas putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *nebis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas klaim diskon atau potongan harga, klaim biaya pemasaran, klaim pengembalian penjualan yang telah dicatat sebagai pengurang penjualan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tidak tercantum dalam *invoice* maupun Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun ditagihkan oleh multi distributor kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan Faktur Pajak, yang kemudian dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa berdasarkan data dokumen kontrak penjualan lini bisnis antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT GSK Consumer Healthcare Indonesia (PT CHI) nomor SPI-GSKCHI/222/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 diketahui Termohon Peninjauan Kembali menjual lini bisnis kosmetik kepada PT CHI per tanggal 28 Desember 2018 dengan tanggal eksekusi perjanjian yaitu tanggal 30 Desember 2018, dimana berdasarkan dokumen kontrak penjualan tersebut terkait diskon, rabat dan klaim jasa, seharusnya tidak ditagihkan kepada Termohon Peninjauan Kembali, karena atas produk-produk tersebut sejak tahun 2018 telah dialihkan lini bisnisnya dari Termohon Peninjauan Kembali kepada PT CHI;



- Bahwa dengan demikian faktur pajak masukan atas penjualan produk PT CHI oleh Termohon Peninjauan Kembali terbukti tidak memenuhi persyaratan materiil dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali, sehingga atas Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf b, Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003089.16/2023/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003089.16/2023/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT STERLING PRODUCTS INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6886/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6886/B/PK/Pjk/2025